

【文档名称】合同常见风险条款清单

【适用场景】自由职业者、小商家、初创企业合同初审

【说明】本文档列出合同中最常见的四类风险条款，每类包含3-5个典型示例及通俗解读。

=====

一、霸王条款类型

=====

【风险条款1】

原文示例："本公司保留对本协议内容的最终解释权。"

通俗解读：这意味着对方在任何争议中都可以单方面决定条款的含义，你几乎没有辩驳空间。法院通常不认可这种条款，但签了会增加你的纠纷成本。

【风险条款2】

原文示例："甲方有权根据经营需要随时调整服务内容及收费标准，无需另行通知乙方。"

通俗解读：对方随时可以涨价或减少服务，而你连提前知情的机会都没有。这等于签了一张空白支票。

【风险条款3】

原文示例："本合同一经签署，任何情况下概不退款。"

通俗解读：即使对方完全没提供服务，你也要不回来钱。这种绝对排除对方退款权利的条款，在司法实践中往往被认定为无效。

【风险条款4】

原文示例："乙方使用本平台发布的任何内容，均视为永久、无偿、不可撤销地授权甲方在全球范围内使用。"

通俗解读：你辛苦创作的内容，对方可以拿去商用甚至转卖，而且连招呼都不用打，也不需要给你一分钱。

【风险条款5】

原文示例："甲方仅需承担不超过本合同金额10%的赔偿责任，无论造成何种损失。"

通俗解读：即使对方重大违约给你造成了100万的损失，最多只赔你10万。这种赔偿上限远低于实际风险的条款，风险极高。

=====

二、模糊条款示例

=====

【风险条款6】

原文示例："乙方应在合理期限内完成交付。"

通俗解读："合理"是法律上最模糊的词之一。对方认为三个月合理，你认为三天合理，争议就会产生。应要求明确具体天数或日期。

【风险条款7】

原文示例："如发生不可抗力或重大情况变化，甲方可适当调整合同内容。"

通俗解读："适当调整"的边界在哪里？涨10%还是翻倍？这种条款给了对方过大的自由裁量空间。

【风险条款8】

原文示例："验收标准以甲方满意为准。"

通俗解读："满意"是纯主观的。对方可以永远不满意，然后拒绝付款。应替换为客观、可量化的验收标准。

【风险条款9】

原文示例："费用根据实际工作量另行协商确定。"

通俗解读：签约时没定价格，事后对方开价你只能被动接受。服务类合同必须在签前明确计费标准和确认机制。

三、权利义务不对等情况

【风险条款10】

原文示例："乙方逾期交付的，每日按合同总额1%支付违约金；甲方逾期付款的，按同期银行存款利率计息。"

通俗解读：你延迟一天罚1%（年化365%），对方延迟一天只按存款利率（约1.5%）给利息。双方违约代价悬殊，明显不公。

【风险条款11】

原文示例："乙方保证其作品不存在任何权利瑕疵，并承担由此引发的全部责任，包括甲方的律师费、诉讼费。"

通俗解读：所有知识产权风险全部由你承担，即使甲方提供了有问题的素材，你也得兜底。应修改为双方各自承担自己提供素材的合法性责任。

【风险条款12】

原文示例："本合同发生争议，协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖。"

通俗解读：如果甲方在千里之外，一旦打官司你必须去对方法院所在地，差旅费和时间成本极高。建议改为"由被告所在地或合同履行地人民法院管辖"。

【风险条款13】

原文示例："乙方在合作期间创作的所有成果，其知识产权自始归甲方所有，乙方仅保留署名权。"

通俗解读：你创造的智力成果全部归对方，连署名之外的任何权利都不留。这对创意类工作者伤害极大，应争取共有或约定授权范围而非转让。

四、违约责任过高情形

【风险条款14】

原文示例："若乙方单方终止合同，应退还全部已收款项，并另行支付合同总额三倍的违约金。"

通俗解读：三倍违约金的惩罚性极高，远超法律支持的"填平损失"原则。法院通常只支持实际损失的30%以内作为违约金，但这不影响对方先据此对你施压。

【风险条款15】

原文示例："乙方发生任一违约行为的，甲方有权立即解除合同，乙方已交付的全部成果不予退还，已付款项应全额返还甲方。"

通俗解读：只要你有一个小失误，对方不仅不支付已完成工作的费用，还要把已收的钱全要回去。这等于让对方白白占有你的劳动成果。

【风险条款16】

原文示例："保密义务的履行期限为永久。"

通俗解读：法律上"永久"义务很难成立，但对方可能以此长期约束你。通常保密义务应限于合同存续期间加终止后一段合理期限（如2-3年）。

【风险条款17】

原文示例："违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应就差额部分继续赔偿，赔偿范围包括甲方的间接损失和预期利益损失。"

通俗解读：间接损失和预期利益是上不封顶的。这意味着一旦你违约，赔偿范围可能是天文数字。应明确约定赔偿上限，比如"以合同总额为限"。

=====

【免责声明】

=====

本文档仅供风险识别参考和教育用途，不构成法律意见。合同签署前，请务必咨询专业律师进行个案审查。

将以上内容保存为 TXT 文件后，回到平台知识库创建页面上传即可。

上传完成后，我们就可以进入下一步——创建工作流应用并搭建节点了。你上传成功后截个图告诉我一声，我们继续推进。